

1503874-78.2021.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503874-78.2021.8.26.0002 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503874-78.2021.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3046195/2021 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 18298304 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

VINICIUS DOS SANTOS SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

VINICIUS DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, no dia 03 de junho de 2021, por volta das 17h15, na Rua João Machado de Oliveira, n. 250, nesta Capital e Comarca, trazia consigo, para seu consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Narra a denúncia que o acusado passava pelo local dos fatos trazendo consigo uma trouxinha de maconha quando foi abordado por policiais civis que o revistaram e encontraram a substância, que foi periciada. O acusado afirmou ser usuário de droga, sendo que a utilizaria para consumo próprio.

Sem direito, o acusado, aos benefícios da Lei 9.099/95, o Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 43/4) que, após citação do réu e apresentação de defesa oral, foi recebida em 23 de março de 2022 (fls. 80). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha. O réu se quedou revel e não foi interrogado. Em debates, o

Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por memoriais, pediu absolvição nos termos do art. 386, incisos III, do Código de Processo Penal, sob alegação de atipicidade da conduta em razão de ser inconstitucional o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, aplicação do princípio da insignificância. O Ministério Público se manifestou contrariamente à alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 e aplicação do princípio da insignificância. Dada oportunidade de manifestação à defesa, ela se manteve inerte.

Relatados, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 3), laudo químico toxicológico (fls. 15/6) e prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial ALAN COSTA FELIX disse em solo administrativo que realizavam diligências pelo local dos fatos, viram o réu, procederam a abordagem e revista. Afirmou que localizaram com ele uma trouxinha com erva verde aparentando ser maconha. Indagado, o réu alegou que era para consumo, admitindo ser usuário de drogas.

O réu disse na delegacia que passava pelo local quando foi abordado pelos policiais civis, que em revista pessoal encontraram com ele uma trouxinha de maconha. afirmou que era para seu uso, pois é usuário de maconha. Em juízo ficou-se revel.

Como se nota, o depoimento do policial corroborou os exatos termos da denúncia.

Lembre-se que o policial não teria motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conhecia, razão pela qual não há motivo para desacreditar o depoimento.

Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra ordem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, DJe 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade

material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Entendo que não há falar em inconstitucionalidade do artigo 28 em questão, vale lembrar que "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430105 QO/RJ, rejeitou as teses de abolição criminis e infração penal sui generis para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando a natureza de crime de conduta perpetrada pelo usuário de drogas, não obstante a despenalização"(STJ; HC 90090/DF; Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA; DJe 01/02/2010).

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pouca potencialidade lesiva da droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno VINICIUS DOS SANTOS SILVA como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe a medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência. Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA